

RECURSO CÍVEL Nº 5081352-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JONATAS SILVA DE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PROMOÇÃO A SEGUNDO-TENENTE. PAGAMENTO A MENOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO ATO LESIVO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a gratuidade deferida. Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5081352-80.2024.4.02.5101

510015648391 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5081352-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JONATAS SILVA DE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante [evento 25, RECLNO1] em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão e extinguiu o feito com resolução do mérito [evento 21, SENT1], em que pretendia a condenação da União ao pagamento da diferença do Auxílio-Fardamento relativamente ao posto de segundo-tenente, a que ascendeu em agosto/2017.

Em suas razões recursais, o demandante aduz que o prazo prescricional tem como termo inicial o momento em que obteve seu licenciamento, o que se deu somente em julho/2024. Portanto, não haveria prescrição a ser reconhecida. Pretende a reforma da sentença, para ver julgados procedente o pedido.

Contrarrazões apresentadas [evento 31, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Preliminarmente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 22 e 25] e dispensado o recolhimento das custas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, em atenção à declaração de hipossuficiência [evento 1, DECLPOBRE7] e aos comprovantes de renda [evento 36, OUT1, evento 36, OUT4 e evento 36, CTPS5] anexos, tendo por parâmetro o valor indicado pelo Enunciado 125 FOREJEF da 2ª Região.

Passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, relativamente ao recebimento do Auxílio-Fardamento no valor de um soldo de segundo-tenente, graduação a que ascendeu em agosto/2017.

Em apertada síntese, o demandante recebeu em julho/2017 o valor de R\$ 6.268,00 a título de Auxílio Fardamento, em razão de sua ascensão ao posto de Aspirante a Oficial. No mesmo ano foi promovida a Segundo Tenente, recebendo em setembro/2017 apenas a diferença do Auxílio Fardamento no valor de R\$ 405,00.

No mérito, a questão não apresenta complexidade, porquanto pacificada pela Turma Nacional de Uniformização, que pronunciou a ilegalidade do art. 61 do Decreto n. 4.307/2002 e lavrou a seguinte tese:

Tema 212 - TNU: O militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto n. 4.307/2002.

Todavia, na hipótese, as partes divergem a respeito da contagem do prazo prescricional. Entende o demandante que a prescrição tem como termo inicial o momento em que obteve o licenciamento, que se deu em 22 de julho de 2024. Lado outro, a União sustenta que o termo inicial é a prática do suposto ato ilícito.

Com razão a União, porquanto a compreensão de que a prescrição tem como termo inicial a passagem à inatividade diz respeito à pretensão de indenização por férias não fruídas. Isto porque com a inatividade deixa de existir a possibilidade de fruição das férias em atividade.

No caso do pagamento de Auxílio-Fardamento, deve vigorar a teoria da *actio nata*, para a qual a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o sujeito tem conhecimento da violação ao seu direito.

Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta. Até porque, e isso não se põe em dúvida, é absolutamente possível afrontar o direito subjetivo de alguém sem que o titular tenha imediato conhecimento. (Curso de Direito Civil, Vol. 1, 10ª ed., JusPodivm, p. 726) (grifo nosso)

Na hipótese, a demandante recebeu apenas a complementação do Auxílio-Fardamento em setembro/2017, quando deveria ter recebido o soldo do novo posto em sua integralidade. Logo, a prescrição fulminou a pretensão autoral em setembro/2022, muito antes do ajuizamento desta ação.

Assim já decidiu esta Turma Recursal, na sessão extraordinária de 04/09/2024, nos autos 5002629-20.2024.4.02.5110/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE:

MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.307/2002. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O MONTANTE PAGO E O EFETIVAMENTE DEVIDO. TERMO A QUO DO LUSTRO PRESCRICIONAL INICIOU-SE COM A VIOLAÇÃO DO DIREITO, OU SEJA, NA DATA EM QUE PERCEBEU A VERBA INDENIZATÓRIA MENOR DO QUE ENTENDIA SER A DEVIDA. SENTENÇA QUE ACOLHE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nestas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.** Sem custas, ante a gratuidade deferida. Honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.